



OFÍCIO Nº 003/2026 - Conceição - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Contestação do memorial de cálculo, pagamento complementar do dobro

Unidade consumidora: 1086623-4

O município de Conceição-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.943.227/0001-82, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Centro Adm. Integrado Gov. Wilson Leite Braga, s/n, Centro, CEP: 58.970-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Samuel Soares Lavor de Lacerda, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 0114/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 24 de abril de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA encontra-se expressamente autorizada a representar a CONTRATANTE, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Reguladora do Estado Da Paraíba – ARPB, bem como

perante a concessionária local de distribuição de energia elétrica (atualmente denominada ENERGISA ou qualquer outra empresa que venha a sucedê-la), para todos os fins administrativos e regulatórios relacionados ao objeto deste contrato. Tal autorização decorre de previsão constante no processo licitatório que fundamentou o presente certame.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Conforme disposto no item 35 da Nota Técnica nº 136/2024, nos casos de condutas continuadas da distribuidora que resultem em faturamento incorreto e que abranjam períodos regidos pelas Resoluções Normativas nº 414/2010 e nº 1.000/2021, a análise acerca da devolução em dobro deve ser realizada de forma unificada. Ainda segundo o referido entendimento, quando a constatação da irregularidade ocorrer na vigência da REN nº 1.000/2021, a avaliação da hipótese de engano justificável prevista no art. 113 da REN nº 414/2010 deve observar as disposições estabelecidas no § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021.
10. No caso em análise, conforme destacado no item 36 da Nota Técnica nº 136/2024, a constatação do faturamento a maior ocorreu durante a vigência da REN nº 1.000/2021. Ademais, o erro foi

causado exclusivamente pela distribuidora, inexistindo qualquer elemento que permita atribuir responsabilidade ao consumidor ou a terceiros. Dessa forma, não se configura a hipótese de engano justificável prevista no § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021.

11. Embora a concessionária tenha efetuado o pagamento da quantia de R\$ 4.677,61, apurado no memorial de cálculo, o mesmo se mostra incompleto, pois não incluiu a devolução em dobro dos últimos 5 (cinco) anos, em desacordo com a norma. Portanto, é essencial que a Ouvidoria da ANEEL observe e aplique os precedentes já estabelecidos pela própria Agência para garantir a quitação do valor complementar devido.

4. DOS PEDIDOS

12. Ante o exposto, requer-se:

- (a) A observância e a aplicação dos precedentes administrativos já estabelecidos pela ANEEL, reconhecendo-se a incidência da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do § 3º do art. 323 da REN nº 1.000/2021 e da Nota Técnica nº 136/2024;
- (b) A apuração e o pagamento da complementação dos valores devidos, considerando a devolução em dobro dos montantes cobrados indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, com a correspondente atualização monetária e demais acréscimos regulamentares cabíveis;

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município